

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2502/2533

นางสุมณฑนา โมกขเวส

โจทก์

นางอำพันธุ์ ศรีวีระกุล

จำเลย

นางอำพันธุ์ ศรีวีระกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 112)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากห้องพิพาทเลขที่ 50 ถนนตีทอง แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ และห้ามจำเลยกับบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป และให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 1,500 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกไปจากห้องพิพาทเสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109,108)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยวางเงินประกันสำหรับค่าเสียหายและค่าเสียหายรายเดือนไว้ต่อศาลชั้นต้นตลอดมา (อันดับ 70,75,85-102)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาลให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือน เดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางศาลชั้นต้นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาลให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือน เดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางศาลชั้นต้นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

(เชียร ยุ่งทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ